

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2014/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย ยืน ยง พันธุ์ผ กา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (4), มาตรา 335 (8), มาตรา 335 (9)

คำว่า "กุฎิ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525หมายความว่า "เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่" ดังนั้นกุฎิพระจึงเป็นเพิงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเท่านั้น จึงเป็น"เคหสถาน" ตามนัยมาตรา 1(4) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และหาใช่สถานที่บูชาสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(9) ด้วยไม่การลักทรัพย์ในบริเวณกุฎิพระ จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(8)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(9) ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า ตามวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายลักเอาทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมาย จ.1 ของวัดโปรดเกษตรเชษฐารามผู้เสียหายไป คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่...เชื่อว่าจำเลยเป็นผู้เอาทรัพย์สินของกลางไปจริง ข้อนำสืบของจำเลยที่ว่ามาหาพระครูบริหารยุทธกิจเรื่องประมวลไม้กุกฎที่รื้อ จำเลย กล่าวอ้างลอย ๆ โดยมีได้นำพระครูบริหารยุทธกิจมานำสืบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น และศาลฎีกาเห็นว่า คำว่า "กุกฎ" ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า "เรือนหรือตึกสำหรับ พระภิกษุสามเณรอยู่" ดังนี้ กุกฎพระจึงเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร เท่านั้น หาใช่สถานที่บูชาสาธารณะ จึงเป็น "เคหสถาน"ตามนัยมาตรา 1(4) แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา การลักทรัพย์ในบริเวณกุกฎพระจึงเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 335(8)"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา335(8) ให้จำคุก 2 ปี

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ